CONSTITUIÇÃO DO GOV.RP

PREÂMBULO

Nós, representantes e cidadãos do GOV.RP, reunidos sob a vontade soberana do povo, com o propósito de organizar o Estado, assegurar a liberdade, a justiça, a igualdade, a segurança e o bem-estar, proteger os direitos fundamentais e estabelecer o equilíbrio entre os Poderes, promulgamos, sob a proteção de Deus, esta Constituição como fundamento da ordem política, institucional, econômica e social da República.

TÍTULO I — DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º A República Federativa do Brasil, no âmbito do GOV.RP, constitui-se em Estado soberano, democrático, representativo e de governo presidencialista.

Art. 2º São fundamentos da República a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.

Art. 3º São objetivos fundamentais da República construir uma sociedade livre, justa e solidária; promover o desenvolvimento nacional; reduzir a pobreza e as desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem discriminação.

Art. 4º Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos e pelos mecanismos de participação direta previstos nesta Constituição e na legislação aplicável.

Art. 5º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nenhum Poder exercerá atribuições próprias de outro, salvo nas hipóteses expressamente previstas nesta Constituição.

TÍTULO II — DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Art. 6º Todos são iguais perante a lei. São assegurados aos cidadãos e, nos termos da lei, às demais pessoas sob a jurisdição da República, os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à dignidade e à propriedade.

Art. 7º São garantidas a liberdade de pensamento, expressão, consciência, crença e opinião; a expressão intelectual, artística, científica e de comunicação; a reunião pacífica; e a associação para fins lícitos, vedado o anonimato nos termos da lei.

Art. 8º São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, o domicílio e o sigilo das comunicações, ressalvadas as hipóteses legais e as decisões judiciais cabíveis.

Art. 9º É livre o exercício de trabalho, ofício ou profissão, observadas as qualificações previstas em lei. É assegurada a liberdade de locomoção em tempo de paz, nos termos legais.

Art. 10. O direito de propriedade é garantido e deverá atender à sua função social.

Art. 11. Todos têm direito a obter dos órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvado o sigilo legalmente necessário à segurança da sociedade e do Estado.

Art. 12. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nem prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada.

Art. 13. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa nos processos judiciais e administrativos.

Art. 14. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia previsão legal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o acusado. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Art. 15. São vedadas penas cruéis, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados e de banimento. A pena de morte somente poderá ser admitida na hipótese de guerra declarada, conforme a lei.

Art. 16. A pessoa presa será informada de seus direitos, inclusive o de permanecer calada, e terá assegurado o acesso à assistência de sua família e de advogado. O Estado indenizará quem sofrer condenação por erro judiciário ou permanecer preso além do tempo fixado na sentença.

Art. 17. Nenhuma pessoa será privada de direitos sem fundamento legal e decisão da autoridade competente. São assegurados o acesso aos serviços públicos e a igualdade de tratamento perante as instituições do GOV.RP.

TÍTULO III — DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICA E DA PARTICIPAÇÃO POPULAR

Art. 18. O Presidente da República exerce a chefia de Estado e de Governo, nos termos desta Constituição.

Art. 19. O Parlamento, organizado na forma desta Constituição e das normas próprias, representa a vontade popular, delibera sobre projetos, fiscaliza o Poder Executivo e exerce as demais competências legislativas.

Art. 20. O povo poderá apresentar sugestões de projetos, participar de consultas públicas e propor a realização de plebiscitos, na forma da legislação aplicável.

Art. 21. O voto é instrumento legítimo de escolha dos representantes e de definição dos rumos políticos da República. As eleições serão realizadas por voto direto e secreto, nos termos da lei.

TÍTULO IV — DO PODER EXECUTIVO

Art. 22. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.

Art. 23. O Presidente será eleito por voto direto e secreto para mandato de quatro anos, correspondente a vinte e oito dias no calendário do RP, permitida uma única reeleição consecutiva.

Art. 24. Compete ao Presidente da República:
I — nomear e exonerar Ministros de Estado;
II — sancionar, promulgar e vetar leis;
III — representar a República nas relações exteriores;
IV — decretar estado de defesa e estado de sítio, observadas as condições desta Constituição;
V — zelar pela ordem pública, pela segurança e pelo cumprimento da Constituição;
VI — nomear o Diretor da AGIES, os diretores dos três departamentos policiais e, nos termos previstos nesta Constituição, os oficiais-generais indicados para funções de comando;
VII — propor ou autorizar, dentro de sua competência e conforme a legislação tributária, ajustes de impostos incidentes sobre serviços básicos, com vistas ao equilíbrio econômico, social e financeiro.

Art. 25. O Presidente poderá responder a processo de impeachment por crime de responsabilidade. A denúncia dependerá de aprovação pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados, e o julgamento caberá ao Senado Federal, sob a presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, observada a legislação aplicável.

Art. 25-A Dos crimes de responsabilidade

Constituem crimes de responsabilidade do Presidente da República os atos que atentem contra esta Constituição, especialmente:

I — atentar contra a existência da República, a soberania nacional ou a integridade territorial;

II — impedir o livre exercício do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário;

III — violar direitos e garantias fundamentais ou utilizar o cargo para perseguir adversários políticos;

IV — praticar corrupção, peculato, desvio de recursos públicos ou enriquecimento ilícito relacionado ao exercício do cargo;

V — obstruir investigações, destruir provas ou utilizar órgãos públicos para impedir a apuração de irregularidades;

VI — descumprir deliberadamente as leis orçamentárias, ocultar despesas públicas ou utilizar recursos da União para fins particulares ou ilícitos;

VII — interferir ilegalmente nas eleições, fraudar resultados ou impedir a posse de autoridades legitimamente eleitas;

VIII — utilizar as Forças Armadas, as polícias ou a AGIES para fins particulares, partidários ou para subverter a ordem constitucional;

IX — descumprir deliberadamente decisões judiciais definitivas ou impedir o cumprimento de leis regularmente aprovadas;

X — praticar outros atos definidos em lei como crimes de responsabilidade.

Art. 25-B Da apresentação da denúncia

A denúncia contra o Presidente da República poderá ser apresentada por qualquer cidadão que possua capacidade civil e deverá conter a descrição dos fatos, os fundamentos jurídicos e os elementos de prova disponíveis.

§ 1º A denúncia será encaminhada à Câmara dos Deputados, que verificará sua admissibilidade formal.

§ 2º A denúncia manifestamente infundada, sem descrição de conduta imputável ao Presidente ou desacompanhada de elementos mínimos que justifiquem sua apuração poderá ser rejeitada mediante decisão fundamentada.

§ 3º A rejeição da denúncia não impedirá a apresentação de nova denúncia baseada em fatos ou provas diferentes.

Art. 25-C Da admissibilidade do impeachment

Recebida a denúncia, o Presidente da Câmara dos Deputados determinará sua análise por comissão especial, assegurando ao Presidente da República o direito de apresentar defesa.

§ 1º A comissão especial emitirá parecer fundamentado, recomendando o prosseguimento ou o arquivamento do processo.

§ 2º A abertura do processo dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados.

§ 3º A decisão deverá ser nominal e pública, ressalvadas as informações legalmente sigilosas.

Art. 25-D Do julgamento pelo Senado Federal

Admitida a acusação pela Câmara dos Deputados, caberá ao Senado Federal processar e julgar o Presidente da República, sob a presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal.

§ 1º O Presidente da República terá direito à ampla defesa, ao contraditório, à apresentação de provas e à assistência jurídica.

§ 2º A condenação dependerá do voto favorável de dois terços dos membros do Senado Federal.

§ 3º A decisão deverá ser fundamentada e publicada oficialmente.

§ 4º A absolvição encerrará o processo de impeachment, sem impedir eventual responsabilização criminal ou civil pelos mesmos fatos, quando cabível.

Art. 25-E Dos efeitos do impeachment

A condenação em processo de impeachment resultará na perda do cargo de Presidente da República e poderá acarretar inabilitação para o exercício de função pública por até oito anos, conforme a gravidade dos fatos e mediante decisão expressa.

Parágrafo único. O impeachment não exclui a aplicação de sanções civis, administrativas ou penais cabíveis, observados os procedimentos próprios.

Art. 25-F Do afastamento e da sucessão presidencial

O Presidente da República não será afastado definitivamente em razão da mera apresentação de denúncia.

§ 1º O afastamento temporário durante o processo somente poderá ocorrer nas hipóteses e pelo prazo previstos em lei, mediante decisão fundamentada da autoridade competente.

§ 2º Em caso de condenação, vacância, renúncia ou impedimento definitivo, a sucessão presidencial obedecerá à ordem estabelecida nesta Constituição e na legislação eleitoral.

§ 3º É vedado utilizar o processo de impeachment como instrumento de perseguição política ou como substituto das eleições regulares.

Art. 25-G Da responsabilidade dos Ministros de Estado

Os Ministros de Estado responderão pelos atos praticados no exercício de suas funções, inclusive por corrupção, desvio de recursos públicos, abuso de autoridade, violação constitucional e omissão deliberada no cumprimento de seus deveres.

§ 1º O Presidente da República poderá exonerar livremente os Ministros de Estado, sem prejuízo de eventual responsabilização civil, administrativa ou penal.

§ 2º A Câmara dos Deputados poderá convocar Ministros para prestar esclarecimentos sobre assuntos relacionados às suas pastas, observadas as regras regimentais.

§ 3º A recusa injustificada em comparecer, a prestação deliberada de informações falsas ou a obstrução da fiscalização parlamentar sujeitará o responsável às sanções previstas em lei.

§ 4º A responsabilidade criminal dos Ministros será apurada perante a autoridade judicial competente, respeitadas as competências constitucionais do Supremo Tribunal Federal.

Art. 25-H Da moção de censura política

A Câmara dos Deputados poderá aprovar moção de censura contra Ministro de Estado ou manifestar formalmente sua desaprovação à condução política do Poder Executivo.

§ 1º A moção de censura deverá ser apresentada por, no mínimo, um quinto dos membros da Câmara dos Deputados e submetida à votação em sessão pública.

§ 2º A aprovação dependerá da maioria absoluta dos membros da Câmara.

§ 3º A moção de censura não implicará automaticamente a exoneração do Ministro nem a destituição do Presidente da República, mas obrigará o Ministro censurado a prestar esclarecimentos à Câmara no prazo previsto em lei.

§ 4º O Presidente da República deverá responder formalmente às conclusões da Câmara, podendo manter ou exonerar o Ministro, mediante comunicação institucional.

§ 5º A moção de censura não poderá ser utilizada para suspender a vigência de leis, impedir a execução do orçamento aprovado ou afastar autoridades fora dos procedimentos constitucionais.

TÍTULO V — DO PODER LEGISLATIVO

Art. 26. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

Art. 27. Compete ao Congresso Nacional:

I — elaborar, discutir e aprovar leis e emendas constitucionais;

II — fiscalizar os atos do Poder Executivo;

III — deliberar sobre operações financeiras e tratados internacionais, conforme a lei;

IV — apreciar e aprovar o orçamento anual da União;

V — processar e julgar, nos casos previstos nesta Constituição, o Presidente da República e Ministros por crimes de responsabilidade;

VI — deliberar sobre projetos e plebiscitos nos termos constitucionais e legais.

Art. 28. Deputados e Senadores representam, respectivamente, o povo e os entes políticos representados no Senado, gozando de imunidade parlamentar nos termos da lei.

TÍTULO VI — DO PODER JUDICIÁRIO

Art. 29. O Poder Judiciário é independente e tem por missão interpretar e aplicar as leis, proteger direitos, solucionar conflitos e defender a supremacia desta Constituição.

Art. 30. O Supremo Tribunal Federal é a instância judicial única do GOV.RP, composto por cinco Ministros, nomeados pelo Presidente da República após aceite do indicado, sabatina pública e aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Cada Ministro exercerá mandato individual de oito anos RP, correspondente a dois meses reais, contado da posse, vedada a exoneração unilateral pelo Poder Executivo.

Art. 31. Compete ao STF:

I — julgar ações de inconstitucionalidade e conflitos entre os Poderes;

II — processar e julgar, nos casos previstos em lei, o Presidente da República, os Ministros de Estado e outras autoridades políticas federais por crimes comuns;

III — assegurar a supremacia da Constituição e a harmonia entre os Poderes;

IV — apreciar a constitucionalidade de alterações dos regimentos internos dos Poderes, conforme o art. 45.

Art. 32. Os Ministros do STF perderão o cargo por sentença judicial transitada em julgado, aposentadoria voluntária ou impeachment aprovado por dois terços do Senado Federal, em caso de conduta incompatível com a dignidade do cargo, corrupção ou abuso de autoridade.

Art. 33. A magistratura do GOV.RP é exercida pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal durante o mandato previsto no art. 30, asseguradas a independência funcional, a imparcialidade, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. A vaga será aberta por renúncia, término do mandato ou perda do cargo após processo de responsabilidade com prazo de defesa e aprovação de dois terços do Senado Federal. A vacância não extingue processos, decisões ou o histórico judicial.

Art. 34. Os julgamentos serão públicos e as decisões fundamentadas, sob pena de nulidade, admitidas restrições legais de acesso em atos específicos para proteção das partes e de informações legalmente sigilosas.

TÍTULO VII — DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Art. 35. A administração pública direta e indireta obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Art. 36. O ingresso em cargos públicos dependerá de mérito, qualificação e idoneidade, observados os requisitos legais.

Art. 37. O desvio de recursos públicos, a corrupção e o abuso de poder sujeitam seus responsáveis às sanções previstas em lei. A classificação como crimes inafiançáveis ou imprescritíveis dependerá de previsão constitucional e legal aplicável.

Art. 37-A Da transparência e fiscalização fiscal

A gestão dos recursos públicos observará os princípios da legalidade, transparência, eficiência, responsabilidade fiscal e prestação de contas.

§ 1º O Poder Executivo deverá apresentar ao Congresso Nacional relatórios periódicos de execução orçamentária, arrecadação, despesas, endividamento e cumprimento das metas fiscais.

§ 2º O Congresso Nacional exercerá o controle externo das contas públicas, com auxílio do órgão de controle externo competente, na forma da lei.

§ 3º As despesas públicas, contratos, transferências e operações de crédito deverão ser registrados e disponibilizados para fiscalização, ressalvadas as informações cujo sigilo seja legalmente necessário.

§ 4º A identificação de irregularidades poderá resultar em auditoria, investigação, determinação de correções e encaminhamento às autoridades competentes.

§ 5º Nenhuma autoridade poderá impedir a fiscalização legalmente autorizada, destruir documentos contábeis ou retaliar agentes públicos que comuniquem irregularidades de boa-fé.

TÍTULO VIII — DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

Art. 38. A ordem econômica funda-se na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, na função social e na responsabilidade fiscal do Estado, devendo buscar existência digna para todos e desenvolvimento nacional.

Art. 39. O Estado atuará como regulador da economia e promotor da estabilidade financeira. A atividade econômica é livre, respeitados o interesse público, a função social e a soberania nacional.

Art. 40. O Estado promoverá progressivamente educação, saúde, segurança, infraestrutura e acesso digital, observadas as prioridades públicas, a disponibilidade orçamentária e a legislação aplicável.

Art. 41. São considerados serviços básicos essenciais no GOV.RP: internet, energia elétrica, água, telefonia, aluguel, serviços de manutenção essenciais e gás.

Art. 42. O Estado regulamentará a prestação dos serviços básicos. Os tributos incidentes sobre esses serviços poderão ser ajustados pelo Presidente dentro de sua competência e conforme a legislação tributária.

Art. 43. Nenhum serviço básico poderá ser suspenso sem aviso prévio ou justificativa legal, salvo em situação de emergência. As empresas prestadoras deverão observar transparência, qualidade e direitos dos consumidores. Legislação complementar poderá definir tarifas, fiscalização e padrões mínimos.

TÍTULO IX — DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS

Art. 44. O estado de defesa e o estado de sítio poderão ser decretados pelo Presidente da República, com autorização do Congresso Nacional, para preservar a ordem pública ou restabelecer a paz ameaçada. Eventuais restrições de direitos deverão ser temporárias e limitadas ao estritamente necessário.
Parágrafo único. Nenhuma autoridade poderá suspender esta Constituição, inclusive sob alegação de urgência, conflito ou guerra.

TÍTULO X — DAS FORÇAS ARMADAS

Art. 45. As Forças Armadas são instituições permanentes, constituídas pelo Exército, pela Marinha e pela Força Aérea, sob a autoridade suprema do Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas.

Art. 46. Compete ao Exército proteger o território contra ameaças externas, apoiar a defesa civil em calamidades, colaborar com as autoridades federais no cumprimento da Constituição e das leis e executar operações de garantia da lei e da ordem quando solicitado pelo Presidente, nos termos legais.

Art. 47. O Presidente poderá nomear três Generais do Exército. A hierarquia e a disciplina militares serão reguladas por leis específicas.

Art. 48. As Forças Armadas não poderão suspender a Constituição nem praticar atos que violem os direitos e garantias fundamentais.

TÍTULO XI — DAS POLÍCIAS E DA SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 49. A segurança pública é dever do Estado e direito de todos, destinada à preservação da ordem pública, da paz social e à proteção das pessoas e do patrimônio.

Art. 50. Compete:
I — à Polícia Federal, investigar e reprimir crimes federais, controlar fronteiras, aeroportos e portos e garantir a segurança de autoridades;
II — às Polícias Estaduais, manter a ordem, prevenir e investigar crimes em seus territórios;
III — às Polícias Municipais ou Guardas Municipais, proteger bens, serviços e instalações públicas municipais.

Art. 51. O Presidente da República poderá nomear os diretores dos três departamentos policiais. As polícias observarão os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Art. 52. As prisões dependerão de flagrante delito ou de ordem judicial fundamentada, ressalvadas as hipóteses legais, inclusive a captura durante fuga. Nenhuma autoridade policial poderá suspender esta Constituição ou atuar contra o Estado Democrático de Direito.

TÍTULO XII — DOS PARTIDOS POLÍTICOS

Art. 53. É livre a criação e o funcionamento de partidos políticos, observados os princípios democráticos, a soberania popular e esta Constituição.

Art. 54. A criação de partido no RP exige quatro assinaturas de membros fundadores, sendo uma do líder e três de outros membros. O partido deverá registrar-se perante o órgão competente e observar os requisitos legais de filiação e representatividade.

Art. 55. Cada partido manterá estatuto, programa político e órgãos de direção, com transparência e participação democrática de seus membros. É vedada a atuação partidária voltada à supressão da democracia ou à violação dos direitos fundamentais.

Art. 56. A extinção de partido por descumprimento constitucional ou legal será decidida pelo STF, mediante procedimento que assegure o devido processo legal.

TÍTULO XIII — DA AGIES

Art. 57. A Agência de Inteligência e Espionagem Suprema (AGIES) é o órgão destinado a coletar, analisar e coordenar informações estratégicas para a segurança nacional e a defesa do Estado.

Art. 58. A AGIES atua sob supervisão direta do Presidente da República. O Presidente nomeará seu Diretor, responsável pela direção das operações e pela prestação de contas ao Poder Executivo.

Art. 59. Compete à AGIES coletar e analisar informações sobre ameaças internas e externas; apoiar a Presidência e as Forças Armadas na defesa nacional; realizar atividades de inteligência, espionagem e contraespionagem; e colaborar com os órgãos de segurança pública e defesa do Estado.

Art. 60. As atividades da AGIES deverão respeitar a Constituição e os direitos fundamentais, e estar sujeitas a justificativa e supervisão, mesmo quando sigilosas. O Diretor poderá ser destituído pelo Presidente e responderá perante o STF por abuso de poder, corrupção ou violação constitucional.

Art. 61. Havendo suspeita de irregularidade ou de violação constitucional, o Presidente do STF poderá solicitar informações detalhadas sobre operações da AGIES. Na ausência de irregularidades, deverá ser preservado o sigilo das informações recebidas.

TÍTULO XIV — DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL

Art. 62. A identificação civil é obrigatória para cidadãos brasileiros e residentes legais e será composta pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF) e pelo Registro Geral (RG), conforme a legislação aplicável.

Art. 63. O CPF será utilizado para fins fiscais, tributários e de identificação em serviços públicos e privados. O RG comprovará a identidade e conterá os dados pessoais essenciais, com validade em todo o território nacional.

Art. 64. O Estado garantirá a emissão, a atualização e a segurança dos dados de identificação. Ninguém poderá ser privado de serviços ou direitos básicos exclusivamente pela ausência de CPF ou RG. Legislação complementar disciplinará emissão, validade, segurança e utilização.

TÍTULO XV — DOS REGIMENTOS DOS PODERES

Art. 65. Após a publicação do primeiro regimento interno de cada Poder da União, qualquer alteração subsequente somente terá validade após aprovação pelo Congresso Nacional, exame de constitucionalidade pelo STF e sanção do Presidente da República.

TÍTULO XVI — DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS E DAS CLÁUSULAS PÉTREAS

Art. 66. Esta Constituição poderá ser alterada por emenda, observado o rito legislativo próprio de 3/5 em cada casa, e o interesse nacional.

Art. 67. Não poderá ser objeto de emenda tendente a abolir o voto popular, a separação dos Poderes ou os direitos e garantias fundamentais.

Art. 68. Também são protegidos contra abolição os princípios fundamentais da República, a forma republicana e presidencialista de governo, a chefia de Estado e de Governo exercida pelo Presidente e a independência do Poder Judiciário, conforme os princípios estabelecidos nesta Constituição.

Art. 69. Nenhum direito ou garantia fundamental previsto nesta Constituição poderá ser suprimido por emenda constitucional.

TÍTULO XVII — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 70. Esta Constituição entra em vigor na data de sua promulgação ou publicação oficial no GOV.RP, revogadas as disposições internas em contrário.
Parágrafo único. Esta Constituição orienta o funcionamento institucional do GOV.RP e deverá ser observada por todos os Poderes, órgãos públicos, partidos e autoridades.

ENCERRAMENTO

Promulgada para reger a vida política, institucional, econômica e social do GOV.RP.

“Ordem, Justiça e Liberdade.”